

1500666-53.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005776/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 22316420 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 122/22/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2005776 - 69º D.P. TEOTONIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500666-53.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500666-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005776/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 22316420 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 122/22/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2005776 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISABELLE FINEZI ARÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

ISABELLE FINEZI ARÃO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos VI, ambos da Lei nº 11.343 de 2006, porque no dia seis de janeiro de 2022, às 21h30, na Rua Desembargador Amaral Vieira, número 3, São Paulo, Capital, trazia consigo e forneceu ao adolescente Rai Jah Celestino Gazotti Rossi 30 (trinta) porções de cocaína, com massa líquida total de 14,8 g (quatorze gramas e oito decigramas), e 134 (cento e trinta e quatro) porções de maconha, com massa líquida total de 418,66 g (quatrocentos e dezoito gramas e sessenta e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada e ofertou defesa prévia e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia, citada a ré e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição da acusada, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Dúvidas não pairam de que o comportamento – tipo da traficância – circunscrito pela imputação no núcleo “trazer consigo para fornecer a consumo de terceiros” – concretizou-se a contento em relação à acusada, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograram apreender, durante regular diligência, entorpecente com a acusada, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

A acusada Isabelle Finezi Arão, na fase policial, na presença de seu advogado, informou que possui 3 filhos sob cuidados de sua mãe e, quanto aos fatos, disse que somente falaria em juízo. Em juízo, disse que de fato estava envolvida no tráfico de drogas, mas quando dos fatos apenas fazia o “recolhe” do dinheiro, não sendo verdade que tivesse passado qualquer sacola ao menor.

Sua versão não encontra eco na prova produzida, pois o policial Maikon Rodrigo da Silva, ouvido na fase policial e em juízo, disse que estava em uma viatura motocicleta e seu parceiro em outra, noticiando que, em patrulhamento pela Rua Desembargador Amaral Vieira, 3 A, aproximaram-se em baixa velocidade com farol alto das motocicletas. Dois suspeitos não perceberam que eram policiais e por isso viram a acusada passar uma sacola para um motoqueiro que estava parado ao lado e este ao avistar o depoente e seu parceiro tentou se evadir, sendo detido metros à frente. A mulher foi identificada como sendo a acusada e em revista pessoal foi localizada a quantia de R\$ 2.563,00 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais) em notas diversas. Já o motoqueiro foi identificado como sendo o adolescente Rai Jah Celestino Gazotti Rossi e na sacola que pegou da acusada foram localizadas em seu interior 134 porções de maconha e 30 de cocaína. Apurou-se que o adolescente tinha acabado de recolher a droga e levaria a uma “boca de tráfico”.

O policial militar Anderson José da Silva Flores, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar, por proêmio, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos

de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

“Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

A prova acusatória, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos colhidos qualquer divergência séria que fosse a ponto de macular a prova produzida, não demonstrado nos autos que tenha havido abuso por parte da polícia.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, não se sustentando eventual alegação de insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ISABELLE FINEZI ARÃO, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos VI, ambos da Lei nº 11.343 de 2006.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6, ante a diversidade e razoável quantidade de entorpecente apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, obtendo-se assim a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 583 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, ante a reincidência (fl.104), majoro a pena de 1/6, obtendo-se assim a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e multa de 680 diárias, no valor unitário mínimo. Por fim, ante a causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente, aumento a pena de 1/6, obtendo-se assim a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e multa de 793 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva, sem incidência do redutor, dada a reincidência, impeditivo legal que é.

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial fechado, ante a reincidência específica da acusada (fl.104), não podendo apelar desta decisão em liberdade, uma vez que dá mostras de se tratar de pessoa voltada a práticas delitivas de forma reiterada, a pôr em risco de forma constante a ordem pública, sendo esta, aliás, a sua terceira condenação por tráfico de drogas com apenas 22 anos de idade..

Sem condenação nas custas, declaro perdido o dinheiro apreendido, bem como o motociclo em favor da União, determinada desde já a incineração da droga apreendida.

Publicada esta em audiência, registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. Eu _____ (Tatiana Ferreira Vitoratto Guedes Campanella), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA